

Warszawa, dnia 12 stycznia 2024 r.

BAS-WAP/WASiE/WAZSP-401/23

SEKRETARIAT SZEFA KRS

L.dz. DS. 1700. 3. 2024

Data wpływu 15. 01. 2024

Pan Minister

Dariusz Salamonińczyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena Skutków Regulacji

**zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(druk sejmowy nr 141)**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Ustawodawca w lipcu 2023 r. dokonał nowelizacji art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹. Zmiana ta została dokonana w celu wydłużenia maksymalnego terminu prowadzenia studiów doktoranckich na zasadach sprzed rozpoczęcia funkcjonowania szkół doktorskich. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisu, studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Niemniej jednak, w związku z faktem, iż pierwotny termin zakończenia prowadzenia studiów doktoranckich starego trybu został określony na dzień 31 grudnia 2023 r. konieczne jest doprecyzowanie w zmienianej ustawie, iż określone przepisy odnoszące się do kwestii kształcenia na tych studiach należy stosować także po 31 grudnia 2023 r., do ostatecznego zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich w trybie innym niż szkoła doktorska.

¹ Dz. U. poz. 1669 ze zm, dalej jako „ustawa”.

II. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt przewiduje, iż do uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w 2024 r. będą miały zastosowanie przepisy dotyczące:

1) obowiązku wprowadzania przez rektorów uczelni, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych oraz dyrektorów międzynarodowych instytutów naukowych danych uczestników studiów doktoranckich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (art. 219 ust. 8 ustawy);

2) podlegania uczestników studiów doktoranckich zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych (art. 289 ustawy);

3) możliwości tworzenia samorządu doktorantów także przez uczestników studiów doktoranckich (art. 296 ust. 2 ustawy);

4) rozumienia pod pojęciem „szkół doktorskich” również „studiów doktoranckich” we wskazanych ustawach, w których jest mowa o szkołach doktorskich (art. 329 ust. 1 ustawy);

5) niepodlegania uczestników studiów doktoranckich obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 329 ust. 1a ustawy);

6) wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach² (art. 329 ust. 2 ustawy).

Projekt przewiduje również nieprzedłużenie stosowania przepisu art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym³, który dotyczył obowiązku przyznania stypendium doktoranckiego nie mniej niż 50% uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 519, ze zm.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Ze względu na zakres projektowanej zmiany, wynikającej z uwarunkowań o charakterze wewnątrz krajowym dotyczącej wydłużenia maksymalnego terminu prowadzenia studiów doktoranckich z dnia 31 grudnia 2023 r. na dzień 31 grudnia 2024 r., nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w innych państwach.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowana regulacja będzie miała wpływ m.in. na⁴:

- uczestników studiów doktoranckich, tj. osoby, wobec których podjęto decyzję o przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich (ok. 4,2 tys. doktorantów). Osoby te do końca 2024 r.:
 - mogłyby zostać objęte ubezpieczeniem z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowanymi i finansowanymi na zasadach dotychczasowych,
 - nie podlegałyby obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu,
 - mogłyby uczestniczyć w samorządzie doktorantów,
 - w przypadku doktorantów cudzoziemców uzyskałyby możliwość otrzymania zaświadczeń, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach⁵;
- podmioty prowadzące studia doktoranckie, które miałyby obowiązek wpisywania danych dotyczących doktorantów na studiach doktoranckich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, a także byłyby zobligowane do prowadzenia i organizacji studiów doktoranckich w 2024 r. (119 podmiotów).

⁴ Ocena skutków regulacji przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, grudzień 2023, s. 2.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.

V. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W uzasadnieniu projektu brak jest informacji o przeprowadzonych konsultacjach.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowe wydatki, które mogą się pojawić w 2024 r. związane np. z składkami na ubezpieczenie zdrowotne uczestników studiów doktoranckich czy stypendiami doktoranckimi będą pokrywane przez podmioty prowadzące te studia. Można jednak przyjąć, że wydatki te będą niewielkie. Uczelnie bowiem zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składkę za doktorantów tylko wówczas, gdy zainteresowani przedstawiają stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu⁶. Wydaje się, iż sporadyczne będą przypadki przyznawania stypendium doktoranckiego w okresie przedłużonych na 2024 rok studiów. Czas ten został bowiem przyznany na ukończenie przygotowania rozpraw doktorskich i uzyskanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki osobom, które m.in. w wyniku pandemii COVID-19 doświadczyły trudności w prowadzeniu badań naukowych. Jeśli jednak będą przyznawane to ciężar ich finansowania będzie spoczywał na podmiotach prowadzących studia doktoranckie. Stąd też w swojej opinii do projektu zawartego w druku sejmowym nr 141 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje, aby „zmianie przepisów wydłużających studia doktoranckie towarzyszyło adekwatne uwzględnienie związanych z tym kosztów w algorytmach finansowania jednostek prowadzących takie studia”⁷.

⁶ <https://pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta> [dostęp: 9 stycznia 2024 r.].

⁷ Opinia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do druku nr 141 z 8 stycznia 2024 r. <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/7AAD2CD5335D7BCFC1258AA0002DA898/%24File/141-003.pdf> [dostęp 11 stycznia 2024 r.]

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe. Niemniej proponowane zmiany ułatwią doktorantom uzyskanie stopnia doktora w trybie studiów doktoranckich do dnia 31 grudnia 2024 r., a tym samym osoby te będą mogły łatwiej zasilić kadrę naukową uczelni wyższych, instytutów badawczych czy też inny sposób wspierać innowacyjność polskiej gospodarki.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projekt nie wprowadza obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych.

IX. Wpływ na rynek pracy

Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy należy ocenić jako marginalny ze względu na fakt, iż dotyczy ona niewielkiej grupy osób, ma charakter epizodyczny i dotyczy wyłącznie 2024 roku. Ponadto prawdopodobnie znaczna część doktorantów, których dotyczy projektowana regulacja jest już aktywna na rynku pracy.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Brak.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

W projekcie brak jest informacji o planowanej ewaluacji projektu.

XIII. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt nie zawiera załączników.

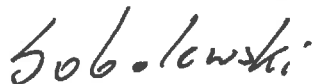
Autorzy:

Krzysztof Niewęglowski (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII)
ekspert ds. legislacji

dr Piotr Russel (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. systemu gospodarczego

dr Dobromir Dziewulak (pkt III)
specjalista ds. międzynarodowych

Akceptował:
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych



Przemysław Sobolewski

Deskryptory bazy REX: OSR, szkolnictwo wyższe, studia doktoranckie, doktorant, ubezpieczenie zdrowotne.

Weryfikacja: Dobromir Dziewulak (pkt III), Adam Karczmarek (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII), Zofia Szpringer (pkt IV, VI, VII, IX, X).